

Ratsherr vermietet falsche Wohnung an Stadt; Über Jahre hinweg leben Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter in der falschen Wohnung. Beim Eintrag ins Grundbu....

Ratsherr vermietet falsche Wohnung an Stadt; Über Jahre hinweg leben Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter in der falschen Wohnung. Beim Eintrag ins Grundbuch sind die Einheiten offenbar verwechselt worden. Das hat unangenehme Folgen.

Rheinische Post

Donnerstag 11. Juli 2024

Rheinische Post Kempen

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 15

Length: 839 words

Byline: Norbert Stirken

Body

Norbert Stirken

Krefeld Die Wohnung an der Hülser Straße 775 bringt dem Oberbürgermeister-Kandidaten der CDU einfach kein Glück. Vor sieben Jahren geriet Timo Kühn mit der an die Stadt Krefeld für die Unterbringung von Flüchtlingen vermietete Wohnung schuldlos ins Blickfeld eines Skandals zu Geschäften eines Ratsherren mit der Kommune. Aktuell muss sich Kühn wegen der Wohnung erneut rechtfertigen.

Der Fall ist außergewöhnlich. „Er ist selten, aber er kommt vor“, sagte Kühn am gestrigen Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Wohnung, die er mit seinem Bruder an die Stadt vermietet hat, gehört einer einkommensschwachen Frau. Die Wohnung, die eine Mandantin des Krefelder Rechtsanwalts Konrad Steinert seit Jahrzehnten bewohnt, gehört hingegen Kühn. Beide Parteien haben die im Grundbuch eingetragene Verwechslung, was ihr Teileigentum im ersten Obergeschoss des Wohnkomplexes mit neun Einheiten anbetrifft, über lange Zeit nicht bemerkt. Probleme gab es deshalb offenbar bislang nicht.

Das änderte sich erst mit dem Hinzuziehen einer neuen Hausverwaltung. Die stellte nämlich die Nebenkosten den im Grundbuch als Eigentümer eingetragenen Personen in Rechnung. Das führte dazu, dass die Mandantin von Steinert eine Nachzahlung für die Mieter des Ratsherrn von gut 2000 Euro zahlen sollte und darüber hinaus ihre Rückerstattung von gut 500 Euro an Timo Kühn beziehungsweise an die Kühn GbR überwiesen wurde.

„Vor dem Erwerb der Eigentumswohnung hatten unsere Mandantin und ihr Mann diejenige Wohnung besichtigt, in der sie heute auch lebt. Dasselbe gilt für die Herren Kühn, wenn ich davon ausgehe, dass diese auch eine Besichtigung vor dem Kauf vornahmen. Durch Verschulden des damaligen Verkäufers beziehungsweise

Ratsherr vermietet falsche Wohnung an Stadt; Über Jahre hinweg leben Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter in der falschen Wohnung. Beim Eintrag ins Grundbu....

desjenigen, der für diesen die Besichtigungen mit den Interessenten durchführte, wurden die Mandantin und ihr Ehemann Eigentümer der Kühn-Wohnung und umgekehrt“, beschreibt Steinert den Sachverhalt. „Obwohl Herr Kühn mit Schreiben vom 1. April die Erstattung zusagte, hat er bis heute nicht gezahlt, weshalb ich ihn unter Fristsetzung zur Zahlung auffordern musste.“

Ferner habe er den Vorschlag gemacht, dass beide Seiten ein Notariat aufsuchen und das jeweilige Eigentum auf den anderen übertragen. Auf dieses Schreiben bin ich trotz zwischenzeitlicher Erinnerung noch ohne jede Antwort, berichtete der Rechtsanwalt. „Für einen Oberbürgermeisterkandidaten, der sich so gegenüber einer sozialschwachen Frau verhält, finde ich Ihr Verhalten völlig untragbar“, schreibt Steinert.

Der hohe Verbrauch in der von Kühn vermieteten Wohnung mache ihn darüber hinaus stutzig. Dabei geht der Jurist davon aus, dass die Nebenkosten für die von Flüchtlingen bewohnte Wohnung vom Steuerzahler aufgebracht werden.

Ihm seien die Schriftsätze nicht bekannt, er kenne aber die Thematik, sagte Timo Kühn gestern. Der Sachverhalt sei nicht so einfach mit einer Grundbuchänderung zu lösen. Dem stünden unter anderem steuerliche Probleme entgegen, erklärte er.

Kühn erklärte zu seiner Sicht der Dinge, dass es von Anfang an das Problem darin bestand, „dass die Miteigentümerin in die falsche Wohnung gezogen ist, und meinte, sie hätte genau diese Wohnung gekauft. Als mein Bruder und ich die Unterlagen des Hauses prüften, bemerkten wir, dass wir die falsche Wohnung übernommen hatten. Daraufhin suchten wir das Gespräch mit der Miteigentümerin und teilten ihr mit, dass sie in einer falschen, vielmehr in unserer Wohnung wohnte. Wir legten ihr Schriftstücke vor, die den beschriebenen Sachverhalt bestätigten. Danach haben wir mehrere Gespräche geführt, um eine Lösung zu finden, die das Kernproblem behebt. All diese Lösungsvorschläge wurden durch die Wohnungseigentümerin jedoch laufend abgelehnt“, erklärte Kühn auf Anfrage unserer Redaktion.

Er sei mit seinem Bruder „selbstverständlich weiter um eine einvernehmliche Lösung bemüht, weshalb wir hoffentlich bald einen Termin zur Klärung mit dem Anwalt und der Wohnungsbesitzerin finden werden.“

An die Stadt vermietete Wohnung stand im Fokus

Eigentum Timo Kühn besitzt an der Hülser Straße 775 mehrere Wohnungen. Zwei hat er 2016 an die Stadt vermietet, die dort Flüchtlinge untergebracht hat.

Wohnungen Die zwei Wohnungen sind je etwa 70 Quadratmeter groß. Die Stadt gab 2017 an, in einem Zeitraum von vier Jahren 58.000 Euro Miete zu zahlen.

5515383885_e54089d17a.IRPRODGERA_IUACQM.jpg samla.de In dem Wohngebäude an der Hülser Straße 775 ist Teileigentum im Grundbuch den Eigentümern falsch zugeordnet. Daraus ergeben sich Probleme. Foto: samla

5515383919_5502beb83b.IRPRODGERA_I8CT4X.jpg Lammertz, Thomas (lamm) Oberbürgermeister-Kandidat Timo Kühn hat eine Wohnung vermietet, die ihm nicht gehört. Foto: TL

5515383885_e54089d17a.IRPRODGERA_IUACQM.jpg samla.de In dem Wohngebäude an der Hülser Straße 775 ist Teileigentum im Grundbuch den Eigentümern falsch zugeordnet. Daraus ergeben sich Probleme. Foto: samla

5515383919_5502beb83b.IRPRODGERA_I8CT4X.jpg Lammertz, Thomas (lamm) Oberbürgermeister-Kandidat Timo Kühn hat eine Wohnung vermietet, die ihm nicht gehört. Foto: TL

Link to PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Ratsherr vermietet falsche Wohnung an Stadt; Über Jahre hinweg leben Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter in der falschen Wohnung. Beim Eintrag ins Grundbu....

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITISCHE PARTEIEN (90%); BÜRGERMEISTER (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (78%); POLITISCHE KANDIDATEN (78%); EINKOMMENSSCHWACHE PERSONEN (75%)

Load-Date: July 11, 2024

End of Document